

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3072/2537

ป.อ. มาตรา 352

บริษัท เค.เอ็ม.ดาวรุ่ง อิมเปกส์ จำกัด

นาง อังคณา ชู สิทธิ พลข

โจทก์

จำเลย

โจทก์มอบสินค้าผ้าให้จำเลยกับพวกไปโดยทราบดีอยู่แล้วว่าจำเลยกับพวกจะนำผ้าเหล่านั้นไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อขาย และได้กำหนดราคาผ้ากันไว้ จำเลยกับพวกจะนำผ้ามาตัดเย็บเพื่อขายหากำไรเท่าใดเป็นเรื่องจำเลยกับพวกโดยเฉพาะ จำเลยกับพวกมีความผูกพันที่จะต้องชำระค่าสินค้าผ้าตามจำนวนในใบส่งสินค้าฝากขายตามที่ได้ตกลงกัน กรณีมิใช่จำเลยกับพวกได้รับมอบหมายให้รับสินค้าผ้าไว้ในฐานะตัวแทนโจทก์แต่เป็นกรณีที่โจทก์ขายเชื่อสินค้าผ้าให้จำเลยทั้งสองกับพวกแม้เมื่อถึงกำหนดชำระราคาสินค้าผ้าแล้วจำเลยทั้งสองกับพวกไม่นำเงินไปชำระให้โจทก์และหลบหนีไป ก็เป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่ง ไม่เป็นความผิดฐานยกยอก

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่า จำเลยทั้งสองกับนายวิชัยและนายลักมีนารายณ์ ร่วมกันประกอบการค้าผ้า ได้ร่วมกันติดต่อขอเป็นตัวแทนจำหน่ายผ้าของโจทก์ ตกลงให้โจทก์นำผ้าชนิดต่าง ๆ ของโจทก์ไปวางขาย ณ ร้านค้าของจำเลยทั้งสองกับพวก โดยมีเงื่อนไขว่าสินค้าที่วางขายยังเป็นกรรมสิทธิของโจทก์ จำเลยทั้งสองกับพวกจะต้องเก็บรักษาสินค้าที่ร้านค้าดังกล่าวเท่านั้น หากโยกย้ายไปที่อื่นจะต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากโจทก์ก่อน เมื่อถึงกำหนดคดีบัญชีจำเลยทั้งสองกับพวกอ้างว่า
สินค้าที่รับฝากไว้ขายไม่ได้และได้ส่งสินค้าบางส่วนคืนให้โจทก์ และขอเลื่อนเวลาคดี
บัญชีครั้งต่อไป ครั้งถึงกำหนดนัด โจทก์ไปที่ร้านค้าของจำเลยทั้งสองกับพวก ปรากฏ
ว่าจำเลยกับพวกได้ปิดกิจการแล้วขนย้ายสินค้าผ้าชนิดต่าง ๆ ของโจทก์แล้วหลบหนี
โดยมีเจตนาเบียดบังขนย้ายไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต คิด
เป็นเงินทั้งสิ้น 239,030 บาท ไปจากร้านค้าขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 352

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 352 วรรคแรก จำคุกคนละ 2 ปี

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่โจทก์มอบสินค้าผ้าให้จำเลยทั้งสองกับพวกไป โดย
นายคริสันดาลกรรมการของโจทก์ทราบดีอยู่แล้วว่าจำเลยทั้งสองกับพวกจะนำผ้า
เหล่านั้นมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อขาย และได้กำหนดราคาผ้ากันไว้แล้ว
จำเลยทั้งสองกับพวกจะนำผ้ามาตัดเย็บเพื่อขายหากำไรเท่าใดเป็นเรื่องของจำเลยทั้ง
สองกับพวกโดยเฉพาะ เพียงแต่จำเลยทั้งสองกับพวกมีความผูกพันที่จะต้องชำระค่า
สินค้าผ้าตามจำนวนในสำเนาใบส่งสินค้าฝากขายแก่โจทก์ตามที่ได้ตกลงกัน มิใช่

จำเลยทั้งสองกับพวกได้รับมอบหมายให้รับสินค้าผ้าไว้ในฐานะตัวแทนโจทก์ แต่เป็น
กรณีที่โจทก์ขายเชื่อสินค้าผ้าให้จำเลยทั้งสองกับพวกแม้เมื่อถึงกำหนดชำระราคา
สินค้าผ้าแล้ว จำเลยทั้งสองกับพวกไม่นำเงินไปชำระให้โจทก์และหลบหนีก็เป็นเรื่อง
ผิดสัญญาทางแพ่ง ไม่เป็นความผิดฐานยกยอกตามฟ้องโจทก์

พิพากษายืน

(สมภพ โชติกวณิชย์-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ทวิช กำเนิดเพ็ชร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>